

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NITERÓI

PROCESSO Nº 0808595-36.2026.8.19.0002

DOCUMENTO:	Decisão - Indeferimento da Restituição do Veículo Fiat Siena
ID DOCUMENTO PJe:	277050897
DATA DO ATO:	20/04/2026
NOME DO RÉU:	LUCAS DIAS OLIVEIRA (LUCAS TAXISTA)
NATUREZA:	Decisão Judicial

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Niterói
4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói
, S/N, 11º ANDAR, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-069
DECISÃO
Processo: 0808595-36.2026.8.19.0002
Classe: AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280)
AUTORIDADE: RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE EST. DE SEGURANCA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLAGRANTEADO: LUCAS DIAS OLIVEIRA, CARLOS SERGIO APOSTO GARCIA
ID 276628910: Trata-se de pleito de restituição do veículo FIAT SIENA, placa LMZ2A16 apreendido, com parecer desfavorável do Ministério Público em ID 276769497. Pois bem. A restituição dos bens apreendidos encontra-se prevista no artigo 118 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Ademais, para que o bem apreendido seja restituído ao seu proprietário, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (I) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do CPP); (II) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e (III) não estar o bem sujeito a pena de perdimento (art. 91, II do CP). E, in casu, com bem ressaltado pelo Parquet, o bem não apenas guarda relação com os fatos apurados, como também foi instrumento utilizado para a prática do delito, circunstância que afasta, por ora, a possibilidade de sua restituição, conforme dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal. Assim, indeferido o pleito de restituição do bem.
Intime-se. Dê-se ciência.
NITERÓI, 20 de abril de 2026.
LARISSA NUNES PINTO SALLY
Juiz Substituto
|
|
Assinado eletronicamente por:
LARISSA NUNES PINTO SALLY
20/04/2026 13:42:19
<https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
ID do documento:
277050897
|

|
26042013421928700000262760580
[Imprimir](#)
[Gerar PDF](#)